

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9106/2538

นาย สุชาติ มณีเลอ เลิศ
นาย สิทธา กรลักษณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 201

โจทก์ยื่นคำร้องอ้างว่า โจทก์มาศาลแล้วแต่เข้าห้องพิจารณาผิด แม้คำขอจะยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่แต่ตามคำร้องก็เป็นเรื่องที่โจทก์ตั้งรูปคดีอ้างว่า ศาลสั่งจำหน่ายคดีไปโดยผิดหลง เป็นการร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ซึ่งโจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนได้ โจทก์และทนายโจทก์มาศาลในเวลาก่อนที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี แต่เนื่องจากโจทก์และทนายโจทก์เข้าห้องพิจารณาผิด ดังนี้ ถือได้ว่าโจทก์มาศาลในวันสืบพยานแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามซึ่งร่วมกันรับฝากรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์คันหมายเลขทะเบียน 3 ฉ-1427 กรุงเทพมหานครราคา 1,350,000 บาท ของโจทก์แล้วรถยนต์ได้หายไประหว่างที่อยู่ในความดูแลรักษาของจำเลยทั้งสาม ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระราคารถยนต์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 234 จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้จัดหาผลประโยชน์จากบ้านนี้โดยการให้เช่าพื้นที่จอดรถยนต์ และเจ้าของรถยนต์เป็นผู้เก็บลูกกุญแจรถยนต์เอง

การนำรถยนต์เข้าออกจึงไม่ต้องแจ้งให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทราบ เมื่อรถยนต์หายไป จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้ได้รับประโยชน์จากการที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จัดหาผลประโยชน์ดังกล่าวเท่านั้น จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งเลื่อนมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 เวลา 9 นาฬิกา พยานหมายของโจทก์และทนายจำเลยทั้งสามมาศาลส่วนโจทก์และทนายโจทก์ไม่มาศาลจนเวลา 10 นาฬิกา ศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ โดยไม่มีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องเวลา 10.30 นาฬิกา ว่ามิได้จงใจละทิ้งคดีหรือทิ้งฟ้องหรือมาศาลล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลแต่เพราะโจทก์เข้าห้องพิจารณาผิด เมื่อทราบความจริงเวลา 10 นาฬิกา และเข้ามาในห้องพิจารณา ก็ปรากฏว่าศาลได้สั่งจำหน่ายคดีไปแล้ว ขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พฤติการณ์ของโจทก์แสดงว่าโจทก์มาศาลในวันนัดแต่เข้าห้องพิจารณาผิดไป ไม่ใช่โจทก์ไม่มาศาลเสียเลยฟังไม่ได้ว่าโจทก์มาศาลไม่ทันตามกำหนดนัดโดยไม่มีเหตุสมควรดังนั้น ที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีเพราะหลงผิดคิดว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาคำสั่งดังกล่าวย่อมไม่มีผลบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 201 จึงให้เพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดี และให้ยกคดีขึ้นพิจารณาต่อไป

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าเมื่อศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีโดยเหตุที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาโจทก์จะมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 นั้น เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องอ้างว่าโจทก์มาศาลแล้ว แต่เข้าห้องพิจารณาคดีผิด แม้คำขอจะให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ก็ตาม แต่ตามคำร้องก็เป็นเรื่องที่โจทก์ตั้งรูปคดีอ้างว่าศาลสั่งจำหน่ายคดีไปโดยผิดหลง เป็นการร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ซึ่งโจทก์มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนได้ จำเลยที่ 1 ฎีกาต่อมาว่า โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดในวันนัดสืบพยานโจทก์นั้นข้อเท็จจริงตามท้องสำนวนได้ความว่าในวันสืบพยาน ศาลนัดสืบพยานโจทก์เวลา 9 นาฬิกา ในวันนัดศาลรอโจทก์จนถึงเวลา 10 นาฬิกาแล้วมีคำสั่งว่าโจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลสอบจำเลยแล้วจำเลยไม่ติดใจจะให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 ต่อมาในวันเดียวกันนั้น เวลา 10.30 นาฬิกาโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ตามคำร้องฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 โดยเจ้าพนักงานศาลได้ระบุเวลายื่นคำร้องไว้ที่หัวคำร้องด้านขวามือ โจทก์นำสืบอ้างว่าโจทก์มาศาลเวลา 9.15 นาฬิกา ทนายโจทก์มาศาลเวลา 9.40 นาฬิกา โจทก์ไปรอที่ห้องพิจารณาที่ 809 โดยเข้าใจว่าศาลนัดพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดีดังกล่าว จนเวลา 10 นาฬิกา จึงทราบว่าศาลไม่ได้พิจารณาคดีของโจทก์ที่ห้องพิจารณานี้ เมื่อโจทก์ไปที่ห้องพิจารณาเดิมคือห้องพิจารณาที่ 505 ปรากฏว่าศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์แล้ว เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่โดยเขียนด้วยลายมือยื่นต่อศาลเมื่อเวลา 10.30 นาฬิกาใช้เวลาดำเนินการเกี่ยวกับการทำคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลเพียง 30 นาที ซึ่งถ้าหากโจทก์มาศาลหลังจากศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้วโจทก์คงจะเขียนคำร้องและยื่นต่อศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าวไม่ได้จึงรับฟังได้ว่า โจทก์และทนายโจทก์มาศาลเวลา 9.15 นาฬิกาและ 9.40 นาฬิกา ตามลำดับ อันเป็นเวลาก่อน

ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดี แต่เนื่องจากโจทก์และทนายโจทก์เข้าห้องพิจารณา
ผิด ดังนั้นถือว่าโจทก์มาศาลในวันสืบพยานแล้ว

พิพากษายืน

(ถวิล อินทรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>